

1500007-08.2019.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

FABIANO RODRIGUES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

Acolho a manifestação ministerial e julgo extinta a punibilidade do(a)s autor(a)s do fato GUILHERME RONCAGLIA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, . - Jacaré

CEP: 13318-000 - Cabreúva - SP

Telefone: (11) 4529-4172 - E-mail: cabreuva@tjsp.jus.br

1500007-08.2019.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500007-08.2019.8.26.0080

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

FABIANO RODRIGUES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

Acolho a manifestação ministerial e julgo extinta a punibilidade do(a)s autor(a)s do fato GUILHERME RONCAGLIA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante a decadência do direito de representação da vítima Daniel, em relação ao delito de ameaça. Comunique-se.

NOTIFIQUE(M)-SE o(s) acusado(s) DANIEL DO CARMO DE SOUZA e GUILHERME RONCAGLIA, para oferecer(em), no prazo de 10 (dez) dias, resposta à acusação, por escrito. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá(ão) arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, até o número de 5 (cinco), nos termos do artigo 55, caput e § 1º da Lei 11.343/2006. Segue anexa cópia da denúncia, que deste faz parte integrante e para

informar(em) AO OFICIAL DE JUSTIÇA se possui(em) defensor ou deseja(m) a nomeação pela assistência judiciária gratuita.

Desde já, advirto ao(s) réu(s) que, nos termos do artigo 400, § 1º do CPP, "as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias". Assim, não poderão ser ouvidas testemunhas de defesa para mera comprovação de antecedentes do(s) réu(s), sendo ouvidas apenas aquelas presenciais ou que tiverem real conhecimento quanto aos fatos, posto que a oitiva de testemunhas de antecedentes em nada altera a verdade dos fatos, sendo que sua oitiva deverá ser substituída pela juntada de declaração da testemunha, até a data da audiência, sob pena de preclusão.

Consigne tal advertência na intimação de eventual advogado nomeado.

Uma cópia deste servirá como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO.

Aguarde-se o decurso do prazo ou solicite-se nomeação de defensor à OAB, conforme manifestação do(s) acusado(s).

Expeça(m)-se e junte(m)-se F.A(s). Requiram-se certidões, se necessário.

No mais, regularize a serventia o histórico de partes do acusado, cadastrando ainda, junto ao sistema informatizado, as testemunhas arroladas na Denúncia.

Laudo toxicológico definitivo juntado às fls. 11/13.

Diante das alterações introduzidas pela Lei 12.961/14, determino a destruição do entorpecente apreendido, bem como das eventuais amostras guardadas para contraprova, e de seus invólucros, atendidas as exigências previstas no Ato Normativo 563/08 da PGJ, bem como da Portaria 35/2008 da DGP. Intime-se a Autoridade Policial acerca da destruição, bem como para que encaminhe auto de incineração. Uma cópia deste servirá como ofício.

Oficie-se conforme requerido pelo MP às fls. 178, item 06.

Int.

P.R.I.C

Cabreuva, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA